

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7105/2539

นาย กิตติ วิชัย กับพวก
นาย เจษฎา สุภัทธนียพงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249, มาตรา 254 (2)

ภายหลังศาลชั้นต้นมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาโดยให้จำเลยขน
คนงานและสิ่งของนอกเหนือจากที่ดินเป็นของโจทก์ออกไปจากบริเวณที่ก่อสร้างแล้ว
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์จำเลยได้ขนย้ายคนงานและสิ่งของออกไป
จากบริเวณที่ก่อสร้างตามคำสั่งศาลชั้นต้นและโจทก์ได้เข้าทำการก่อสร้างอาคารจน
แล้วเสร็จและได้แบ่งแยกโฉนดโอนขายให้แก่บุคคลภายนอกแล้วดังนี้คำสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราวระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นย่อมสิ้นผลบังคับไปโดยสภาพกรณีจึงไม่มี
ความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลชั้นต้นตามฎีกา
ของจำเลยอีก

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองได้ว่าจ้างจำเลยก่อสร้าง
อาคารแต่จำเลยก่อสร้างผิดแบบ โจทก์ทั้งสองได้บอกเลิกสัญญาและแจ้งให้จำเลยขน
ย้ายคนงานและสิ่งของออกจากสถานที่ก่อสร้าง แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลย
ขนย้ายคนงานออกจากอาคารและชดใช้ค่าเสียหาย ในวันยื่นคำฟ้องโจทก์ทั้งสองยื่น

คำร้องขอให้คุ้มครองชั่วคราวในเหตุฉุกเฉินมีให้จำเลยรบกวนการครอบครองและขับไล่จำเลยออกจากอาคารที่ก่อสร้าง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้จำเลยขนคนงานและสิ่งของนอกเหนือจากที่ตกเป็นของโจทก์ทั้งสองตามสัญญาว่าจ้างออกไปจากบริเวณก่อสร้างในทันที โดยให้โจทก์ทั้งสองวางเงิน 100,000 บาทเป็นประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยอ้างว่าคำขอของโจทก์ทั้งสองไม่มีเหตุฉุกเฉิน หากจำเลยขนย้ายคนงานออกไปอาจทำให้พยานหลักฐานเปลี่ยนแปลง จำเลยมีสิทธิยึดหน่วงที่จะอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีตามคำร้องของจำเลยไม่มีเหตุฉุกเฉิน ให้ยกคำร้อง

จำเลย อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของจำเลยแล้วไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องของจำเลย ครั้นถึงวันทนายจำเลยแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า ที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารเดิมเป็นของโจทก์ที่ 1 และมารดาของโจทก์ที่ 1 หลังจากสร้างอาคารเสร็จได้มีการแบ่งแยกโฉนดใหม่แล้วโอนขายให้แก่ผู้อื่น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าปัจจุบันอาคารที่ปลูกสร้างได้สร้างเสร็จและโอนขายให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ไม่มีเหตุที่จะถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

จำเลย อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิจารณายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่ามีเหตุสมควรเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ภายหลังศาลชั้นต้นมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา โดยให้จำเลยขนคนงานและสิ่งของนอกเหนือจากที่ตกเป็นของโจทก์ออกไปจากบริเวณที่ก่อสร้างแล้วในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ จำเลยได้ขนย้ายคนงานและสิ่งของออกไปจากบริเวณที่ก่อสร้างตามคำสั่งศาลชั้นต้นและโจทก์ได้เข้าทำการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ และได้แบ่งแยกโฉนดโอนขายให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ดังนั้น คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นย่อมสิ้นผลบังคับไปโดยสภาพ กรณีจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลชั้นต้นตามฎีกาของจำเลยอีก

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สรรพ-อธิราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ